LAW FIRM

ADVOKAT JEFFRIKO SERAN AND PARTNERS

Jl. Mahir Mahar Km.8 Cilik Riwut, Perum Casadova Blok.C No.09

Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Hp.082280297051, Email: jeffrikoseran20@gmail.com

Palangka Raya, 23 April 2026

Perihal: **Tanggapan Para Tergugat atas Permohonan Pihak Intervensi**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun

C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
Perkara Nomor: 52/Pdt.G/2025/PN.KKn
Di -

KUALA KURUN

Dengan Hormat,----------

Berkenaan dengan Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Perdata Nomor: **52/Pdt.G/2025/PN.KKn**, maka perkenankan kami selaku Kuasa Hukum Para Tergugat. Dengan ini menyampaikan dalil-dalil mengenai Tanggapan/Jawaban Para Tergugat atas **Permohonan Pihak Intervensi** sebagai berikut:----------

I. LEGAL STANDING

Bahwa syarat mutlak untuk diterima sebagai Penggugat Intervensi (***Tussenkomst***) adalah adanya hubungan hukum yang bersifat langsung antara Pemohon dengan pokok sengketa. Bahwa Para Pemohon Intervensi dalam dalilnya pada ***Poin 1,2, dan 3*** hanya mendasarkan diri pada adanya perkara di

PTUN Palangka Raya Nomor 23/G/2025/PTUN Plk yang telah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O). Hal ini secara hukum membuktikan bahwa Para Pemohon Intervensi tidak memiliki landasan hak yang kuat dalam perkara perdata *a quo*, sehingga keikutsertaan mereka dalam perkara ini adalah bentuk diskualifikasi dalam kuasa hukum (***lack of legal standing***).----------

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam **Putusan MA RI No. 294 K/Sip/1974** secara konsisten menegaskan: **"Pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum langsung tidak dapat diterima sebagai pihak dalam perkara (intervensi harus ditolak)".;----------**

II. TENGGAT WAKTU

Berdasarkan prinsip hukum acara perdata, permohonan intervensi seharusnya diajukan pada tahap awal persidangan sebelum pemeriksaan perkara memasuki tahap pembuktian yang mendalam. Bahwa masuknya Para Pemohon Intervensi di tengah berjalannya perkara **nomor 52/Pdt.G/2025/PN Kkn** akan sangat mengganggu jalannya proses peradilan dan bertentangan dengan asas ***Litigatio Expeditissima*** (**peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan)**, mengingat perkara ini telah berjalan **sejak tahun 2025.**

III. *Error in Objecto*

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* sama sekali tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pihak Intervenient. Objek perkara ini bersifat spesifik dan terbatas pada hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga tidak relevan untuk diperluas kepada pihak lain yang tidak

memiliki hubungan hukum terhadap objek tersebut. Oleh karena itu, keikutsertaan pihak Intervenient justru akan memperluas ruang lingkup perkara secara tidak sah.----------

Bahwa terdapat ketidaksesuaian yang sangat fatal (***discrepancy***) mengenai lokasi objek sengketa antara klaim Para Pemohon Intervensi dengan fakta lapangan yang ada:----------

1. Bahwa dalam Permohonan Intervensi **Poin 4**, **Para Pemohon Intervensi** secara tegas mendalilkan kepemilikan tanah berdasarkan **Sertifikat Hak Milik dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang terletak di Desa Tanjung Untung. Faktanya, objek sengketa yang diperkarakan oleh Para Penggugat melawan Para Tergugat dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Kkn adalah bidang tanah yang terletak di Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas**.

Secara yuridis dan administratif, **Desa Tanjung Untung dan Desa Sei Riang adalah dua wilayah hukum yang berbeda**. Oleh karena itu, klaim Para Pemohon Intervensi adalah salah alamat (***Error in Objecto***), sehingga tidak ada korelasi hukum apa pun antara dokumen kepemilikan Para Pemohon Intervensi dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.-----

IV. *Geen Belang Geen Recht*

Bahwa pihak Intervenient tidak dapat membuktikan adanya kepentingan hukum yang nyata, langsung, dan spesifik dalam perkara ini. Bahwa praktik peradilan, intervensi hanya dapat diterima apabila terdapat kepentingan hukum yang konkret dan aktual, bukan sekadar dugaan atau kepentingan tidak langsung. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum "***Point d'intérêt, point d'action***" (**tiada kepentingan, tiada hak gugat)**. Karena **Para Pemohon Intervensi objek yang mereka miliki berada di Desa Tanjung Untung**, maka apa pun putusan Majelis Hakim terhadap tanah di Desa Sei Riang tidak akan mengurangi, menambah, atau mengganggu hak kebendaan Para Pemohon Intervensi. Dengan demikian, tidak ada kepentingan hukum (***legal interest***) yang mendesak bagi Para Pemohon Intervensi untuk bergabung dalam perkara ini.----------

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan **Putusan Sela** (***Interlocutoir***) dengan amar sebagai berikut:

1. **MENOLAK Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;----------**
2. **Menyatakan permohonan intervensi tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard*);----------**
3. **MENYATAKAN Para Pemohon Intervensi tidak memiliki kepentingan hukum dan hubungan hukum dengan objek sengketa di Desa Sei Riang;-**

LAW FIRM

ADVOKAT JEFFRIKO SERAN AND PARTNERS

Jl. Mahir Mahar Km.8 Cilik Riwut, Perum Casadova Blok.C No.09

Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Hp.082280297051, Email: jeffrikoseran20@gmail.com

4. **MEMERINTAHKAN Para Pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 52/Pdt.G/2025/PN Kkn;----------**

--- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ***(ex aequo et bono)*---------**

Hormat Kami

Kuasa Hukum

Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi

ADV. JEFFRIKO SERAN, S.H., M.H.

ADV. KAUTSAR MAYDA JOVIALY, S.H. M.H

ADV. ROTAMA, S.H

ADV. JORDHY RIZALDO, S.H.